

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 993/2536

พนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

โจทก์

นายบุญเกิด มีชัย

จำเลย

พนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า รับฎีกาของโจทก์เฉพาะข้อกฎหมายตามข้อ 2 ย่อหน้าสอง โจทก์เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 8 เดือน โดยไม่รอกการลงโทษศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นให้รอกการลงโทษจำคุกจำเลย จึงเป็นการแก้ไขมาก ไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ในปัญหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับดุลพินิจเรื่องควรรอหรือไม่รอกการลงโทษจำคุกแก้จำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 82) ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคแรก, 67 ที่แก้ไขแล้วจำคุก 1 ปี คำให้การชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 8 เดือน ฯลฯ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้รอกการลงโทษจำเลยไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 คุมความประพฤติโดยให้จำเลยรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ เดือนละครั้งมีกำหนด 1 ปี นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 78) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 82)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย8 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้รอกการลงโทษจำเลยมีกำหนด2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 คุมความประพฤติ โดยให้จำเลยรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติเดือนละครั้ง มีกำหนด1 ปี ดังนี้ถือไม่ได้ว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยเกิน 2 ปี โจทก์ฎีกาขอให้ศาลฎีกาไม่รอกการลงโทษเป็นการโต้แย้งดุลพินิจการกำหนดโทษของศาลอุทธรณ์อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงฎีกาของโจทก์ข้อนี้จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย8 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้รอกการลงโทษจำเลยมีกำหนด2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 คุมความประพฤติ โดยให้จำเลยรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติเดือนละครั้ง มีกำหนด1 ปี ดังนี้ถือไม่ได้ว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยเกิน 2 ปี โจทก์ฎีกาขอให้ศาลฎีกาไม่รอกการลงโทษเป็นการโต้แย้งดุลพินิจการกำหนดโทษของศาลอุทธรณ์อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงฎีกาของโจทก์ข้อนี้จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(พิมล สมานิตย์-สกล เหมือนพะวงศ์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ